

其二，功能主义理念要求从目的解释的角度去理解生态环境监管和保护职责，认为履行监管职责不是简单、机械地执行法律。特别是基于环境侵害对象更广泛，侵害结果具有持续性、潜伏性，修复周期长，治理主体具有多元性等特点，履行监管职责应该结合实际情况有针对性、灵活地执行法律规范。因此，在环境行政公益诉讼中，效果标准的核心是审查行政机关的履职行为最终能否把已受损的环境公益恢复到未受损的原始状态，是否真正实现了有效维护环境公共利益的目标。

三、本案对行政机关依法履职行为标准和效果标准的审查

《浙江省古树名木保护办法》第六条规定，县级以上林业、城市园林绿化

行政主管部门依照职责分工，负责本行政区域内古树名木的保护和管理工作。本案中，县某局发现存在损害古树健康生长的情形时，除提出整改意见外，还要继续履行职责，组织拆除影响两株柳杉生长的硬化地面及相关建筑物，设置必要的保护设施等。县某局提出整改意见后怠于履行上述法定职责，导致古树健康生长面临困难，损害国家利益和社会公共利益。检察机关依法提起行政诉讼后，人民法院依法审判，督促行政机关及时转变观念，全面履行保护和管理古树名木职责，穷尽履职手段全面解决整改古树生长受侵害问题，使得古树受损的状态得以修复和保护。在柳杉生长的安全隐患消除后，公益诉讼起诉人的诉讼请求得以实现，最终法院对于公益诉讼起诉人的撤诉申请予以准许。

如前所述，人民法院在认定行政机关依法履行生态环境保护管理职责时，不仅要审查行政机关是否实施了生态环境保护管理行为，还要审查该行为的实际生态效果。除受损生态环境不具可修复性等特殊情况外，需满足实施了行政行为，并且生态环境得以修复和保护双重条件，才可认定行政机关已经依法履职。

编写人：浙江省云和县人民法院 石佳佳

林业部门是否履行查处野外用火行为职责的司法认定

——县人民检察院诉县林业局不履行森林防火

监督管理职责公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市涪陵区人民法院(2023)渝0102行初146号行政判决书

2. 案由：不履行森林防火监督管理职责公益诉讼

3. 当事人

公益诉讼起诉人：县人民检察院

被告：县林业局

【基本案情】

某街道某社区有一座群众自发修建的“土地庙”，修建时间不详，至今未取得宗教场所合法手续。该“土地庙”紧邻某森林公园千余亩连片森林，处于山垭口，属于森林防火区，周围可燃物载量大，环境敏感。县人民检察院在履职中发现县林业局对该处存在的野外用火违法行为履职不到位，于2022年2月22日向县林业局发出检察建议，建议全面履行森林防火监督管理职责。4月20日，县林业局复函称已经采取包括对某街道下达安全隐患整改通知书，督促某街道清理香、纸和烟花爆竹燃烧遗留物、修建围墙、张贴警示标语、加强巡查等措施，有效防范了森林火灾发生。

2023年3月至5月，县人民检察院多次到案涉“土地庙”进行跟进调查，发现该处仍存在焚香烧纸、燃放烟花爆竹等野外用火行为。其间，县人民检察院组织专家到现场开展调查，形成专家组意见，认为：“土地庙”虽有围墙、标语等防护措施，但该处森林防火措施仍然不完善，此处进行野外用火极易引发森林火灾，进而损害森林资源，存在发生森林火灾的潜在危险性。县人民检察院认为，县林业局采取的措施不能有效制止“土地庙”处野外用火行为，未彻底消除森林防火安全隐患，致使社会公共利益持续处于受侵害状态，遂于2023年7月12日向法院提起行政公益诉讼，请求县林业局全面履行森林防火监督管理职责，依法查处案涉“土地庙”处野外用火违法行为，切实消除森林防火安全隐患。

诉讼中，县林业局督促某街道采取包括搭建钢结构天棚、修建烧纸及燃放鞭炮香房、封闭南边上山入口等进一步整改措施。2023年8月15日，重庆市林业司法鉴定中心对案涉“土地庙”整改情况进行现场勘察，随后出具司法鉴定意见书，认为：相关单位森林火灾安全隐患整改措施到位。9月15日，法院与公益诉讼起诉人、县林业局共同查勘现场，发现该“土地庙”处仍存在燃烧的爆竹、烧香、烧纸遗留物。

【案件焦点】

县林业局是否已经全面履行森林防火监督管理职责。

【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国森林法》第六十六条及《森林防火条例》第五条第三款的规定，县林业局作为林业主管部门，具有对本行政区域森林资源保护及森林防火的监督、检查和管理职责，对未经批准擅自在森林防火区内野外用火等破坏森林资源的违法行为依照《森林防火条例》第五十条规定依法应当查处。

本案中，公益诉讼起诉人县人民检察院在向县林业局发送检察建议后，虽然县林业局督促某街道采取措施整改，并且委托重庆市林业司法鉴定中心出具“森林火灾安全隐患整改措施到位”的《司法鉴定意见书》，但是，无论是诉前还是诉中，县人民检察院与法院经多次现场勘查，均发现案涉“土地庙”仍存在焚香烧纸、燃放烟花爆竹等野外用火行为，存在发生森林火灾的潜在危险性，森林火灾安全隐患并未切实消除。故依法支持公益诉讼起诉人的诉讼请求。

重庆市涪陵区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第四款、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十一条、第二十五条第一款第三项规定，判决如下：

县林业局于本判决生效后立即全面履行森林防火监督管理职责，依法查处案涉“土地庙”处野外用火违法行为，切实消除森林防火安全隐患。

宣判后，各方当事人均未提起上诉、抗诉，判决已经生效。

【法官后语】

本案涉及针对选址建在森林防火区的民间信仰活动场所，林业部门如何全面履行森林防火监督管理职责的问题。检察机关以林业部门未全面履行森林防火监督管理职责提起行政公益诉讼，法院在审查林业部门是否全面履行了监督管理职责时，应当从制止野外用火行为的情况、消除森林防火隐患的效果、林业部门是否严格执法来进行综合判断。

首先，从制止野外用火行为情况看。“土地庙”是我国民间信仰文化的重要空间载体，“土地庙”文化深植于我国乡土社会，是中华民族精神遗产和文化传统的组成部分。信众会在特定时间在“土地庙”祭拜供奉的人物或神明，祭拜方式通常有烧香、放鞭炮等，目的是消除灾祸、祈求好运、保佑平安等。随着国家治理的现代化、法治化，国家积极引导民间信仰与国家治理规范相适应，民间信仰活动应当在法律法规规定的范围内开展。《森林防火条例》第二十五条规定，森林防火期内，禁止在森林防火区野外用火。本案中，案涉“土地庙”修建在森林防火区内，全年禁火，林业部门虽然采取了搭建钢结构天棚、修建烧纸及燃放鞭炮香房、封闭上山入口等一系列的整改措施，但是从制止野外用火行为情况看，并不能有效制止群众在“土地庙”烧香、放鞭炮等野外用火行为林业部门应当采取更加严格的措施，切实消除森林防火安全隐患。

其次，从消除森林防火隐患的效果看。森林防火区建设应当坚守预防为主，安全第一的底线。森林防火区建设，需要编制科学的森林消防规划，森林消防规划不仅包含与国土空间规划的协调，森林防火预警监测系统、通信与指挥系